



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 2 DEL
08/01/2026**

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE. PROVVEDIMENTI.

Registro Generale
**N. 9 DEL
12/01/2026**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dodici**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

CIG: B9925EC1B6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli Organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 14/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 66/2025 – R.G. n. 729/2025 avente ad oggetto “*Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. mediante trattativa diretta sul Mepa per il servizio di Welfare Aziendale. Provvedimenti. CIG B9925EC1B6*”;

DATO ATTO che:

avvalendosi del portale acquistinretepa.it, veniva perfezionata con l'operatore economico Day Ristoservice S.p.A., P.IVA 03543000370, con sede legale sita in Bologna alla Via dei Trattati Comunitari Europei n. 11, apposta trattativa diretta (RDO n. 5847170), con oggetto “*acquisto buoni Welfare Aziendale*”, per la quale la medesima ditta formulava offerta, entro il termine indicato in piattaforma, pari ad euro 24.000,00, (già comprensiva della commissione prevista dal MEPA all'operatore economico);

DATO ATTO altresì che è stato acquisito mediante la piattaforma acquistinretepa.it il seguente numero di CIG: B9925EC1B6;

RITENUTO che l'operatore economico Day Ristoservice S.p.A., P.IVA 03543000370, ha espletato il servizio richiesto dal Comune di Avella;

VISTA la fatturazione elettronica recanti n. V0-215416 acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 14167 del 22.12.2205 e pervenuta tramite il sistema nazionale di interscambio (SDI);

CONSTATATA la regolarità contributiva dell'operatore economico suddetto mediante acquisizione on line del DURC regolare in atti;

RITENUTO dovere asseverare la correttezza e regolarità della documentazione fiscale in atti, attestando l'inesistenza di motivi ostativi alla liquidazione e pagamento degli importi fatturati, sulla base della prestazione effettuata e alla luce della documentazione in atti;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI gli atti d'Ufficio;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo di:

- 1) **DISPORRE** il pagamento in favore dell'operatore economico Day Ristoservice S.p.A., P.IVA 03543000370, con sede legale sita in Bologna alla Via dei Trattati Comunitari Europei n. 11, per l'espletamento del servizio "acquisto buoni Welfare Aziendale" forniti per l'annualità 2025 ai dipendenti del Comune di Avella;
- 2) **DISPORRE** altresì la liquidazione della somma complessiva di €. 24.587,60, in favore del predetto operatore economico Day Ristoservice S.p.A., P.IVA 03543000370, con imputazione a valere sul capitolo n. 322.6, impegno n. 1102/5, del vigente bilancio pluriennale 2025/2027, in virtù di giusta fatturazione elettronica recante n. V0-215416, acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 14167 del 22.12.2205 e pervenuta tramite il sistema nazionale di interscambio (SDI);
- 3) **DARE ATTO** che la procedura *de qua* è stata gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010 e ss.mm.ii.) - CIG: B9925EC1B6;
- 4) **DARE ATTO** inoltre dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 5) **INFINE**, la presente determinazione:
 - ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per giorni quindici (gg.15) consecutivi;
 - È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
 - Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania, Sez. di Salerno, entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
 - A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.

Avella (AV), 12/01/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 09/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to SORRIENTO MASSIMILIANO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato**Descrizione Impegno:** welfare aziendale 2025**CIG:** **CUP:****Descrizione Capitolo:** FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL FUNZIONI LOCALI**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.01.01.01.004	1.11	322.6		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1102	€ 24.587,60	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA BENEFIT - **Progressivo Fornitore:** 5029**Codice Fiscale:** 03543000370 **P.Iva:** 03543000370**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
14	24.587,60	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA BENEFIT

Avella (AV), 12/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 12/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 12/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 12, e vi rimarrà fino al 27/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 9 del 12/01/2026;

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 12/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Avv. Massimiliano Sorriento